

# CHI TIẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tên thủ tục</b>           | Cấp phép xuất khẩu thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, nguyên liệu làm thuốc là dược chất gây nghiện, dược chất hướng thần, tiền chất dùng làm thuốc |
| <b>Mã thủ tục</b>            | 1.014109                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Số quyết định</b>         | 2278/QĐ-BYT                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Cấp thực hiện</b>         | Bộ                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Loại thủ tục</b>          | TTHC được luật giao quy định chi tiết                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Lĩnh vực</b>              | Dược phẩm                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Đối tượng thực hiện</b>   | Hợp tác xã, Doanh nghiệp, Tổ chức nước ngoài, Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX), Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, Doanh nghiệp Việt Nam                                                                                                                                                            |
| <b>Cơ quan có thẩm quyền</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Địa chỉ tiếp nhận HS</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Cơ quan được ủy quyền</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Cơ quan phối hợp</b>      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

## TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

Bước 1: Cơ sở đề nghị cấp phép xuất khẩu nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc trực tuyến về Bộ Y tế (Cục Quản lý Dược).

Trường hợp nộp hồ sơ theo hình thức trực tuyến, bản chính của giấy phép nhập khẩu thuốc, nguyên liệu làm thuốc, cơ sở phải thực hiện nộp bản chính qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp trực tiếp tới Bộ Y tế;

Bước 2: Sau khi nhận được hồ sơ, Bộ Y tế trả cho cơ sở Phiếu tiếp nhận hồ sơ theo Mẫu số 01 tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 163/2025/NĐ-CP.

Bước 3: Trường hợp không có yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ, trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ, Cục Quản lý Dược cấp phép nhập khẩu.

Bước 4: Trường hợp có yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ, trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ, Cục Quản lý Dược gửi văn bản cho cơ sở để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ.

Trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày Cục Quản lý Dược có văn bản thông báo sửa đổi, bổ sung, cơ sở phải nộp hồ sơ sửa đổi, bổ sung theo yêu cầu. Sau thời hạn trên, cơ sở không nộp hồ sơ sửa đổi, bổ sung thì hồ sơ đã nộp không còn giá trị.

Bước 5: Sau khi nhận hồ sơ sửa đổi, bổ sung, Bộ Y tế trả cơ sở Phiếu tiếp nhận hồ sơ sửa đổi, bổ sung.

Trường hợp hồ sơ sửa đổi, bổ sung không đáp ứng yêu cầu, Cục Quản lý Dược có văn bản trả lời và nêu rõ lý do không cấp phép xuất khẩu theo Mẫu số 16 tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 163/2025/NĐ-CP trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ. Trường hợp không có yêu cầu sửa đổi, bổ sung đối với hồ sơ sửa đổi, bổ sung, cơ quan tiếp nhận hồ sơ cấp phép xuất khẩu theo quy định tại bước 3 nêu trên.

## **THÀNH PHẦN HỒ SƠ**

| Tên giấy tờ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Mẫu đơn, tờ khai | Số lượng               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|
| Thành phần hồ sơ bao gồm: Tên giấy tờ <input type="checkbox"/> Mẫu đơn/Tờ khai <input type="checkbox"/> Số lượng Đơn hàng xuất khẩu <input type="checkbox"/> Mẫu số 01 hoặc 02 tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số 163/2025/NĐ-CP <input type="checkbox"/> Bản chính: 01 Bản sao: 00 Báo cáo số lượng, nguồn gốc thuốc, nguyên liệu làm thuốc <input type="checkbox"/> Mẫu số 03 tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số 163/2025/NĐ-CP <input type="checkbox"/> Bản chính: 01 Bản sao: 00 Bản chính giấy phép nhập khẩu thuốc, nguyên liệu làm thuốc còn hiệu lực do cơ quan quản lý có thẩm quyền nước nhập khẩu cấp. Trường hợp giấy phép nhập khẩu không được thể hiện bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh thì phải nộp thêm bản dịch công chứng của giấy phép ra tiếng Việt hoặc tiếng Anh. Trường hợp nước nhập khẩu không quy định phải có giấy phép nhập khẩu đối với thuốc, nguyên liệu làm thuốc khi nhập khẩu, cơ sở đề nghị cấp phép xuất khẩu cung cấp văn bản của cơ quan quản lý có thẩm quyền xác nhận quy định của nước sở tại về nội dung không phải cấp giấy phép nhập khẩu. Giấy phép nhập khẩu, văn bản xác nhận phải được hợp pháp hoá lãnh sự theo quy định của pháp luật về hợp pháp hóa lãnh sự, trừ trường hợp được miễn theo quy định của pháp luật <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Bản chính: 01 Bản sao: 00 Số lượng hồ sơ: 01 | Mu.docx          | 1 bản chính, 1 bản sao |

CÁCH THỨC THỰC HIỆN

| Hình thức nộp | Thời hạn giải quyết | Phí, lệ phí | Mô tả |
|---------------|---------------------|-------------|-------|
| Trực tuyến    | 7 ngày làm việc     | Miễn phí    |       |
| Qua bưu điện  | 7 ngày làm việc     | Miễn phí    |       |
| Trực tiếp     | 7 ngày làm việc     | Miễn phí    |       |

CĂN CỨ PHÁP LÝ

| Tên văn bản pháp lý                                                                   | Mã văn bản     |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Luật 105/2016/QH13 Dược                                                               | 105/2016/QH13  |
| Luật số 44/2024/QH15                                                                  | 44/2024/QH15   |
| Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật dược | 163/2025/NĐ-CP |

## CƠ QUAN THỰC HIỆN

Bộ Y tế

## YÊU CẦU, ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN

## KẾT QUẢ XỬ LÝ

văn bản thông báo kết quả giải quyết hồ sơ

Mã: KQ.G18.000268

Giấy phép xuất khẩu

Mã: KQ.G18.000277

## TỪ KHÓA

## MÔ TẢ

- 1. Thuốc chỉ được cấp phép xuất khẩu khi đáp ứng một trong các tiêu chí sau:
- a) Được sản xuất tại Việt Nam, có giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam và được cơ quan quản lý có thẩm quyền nước nhập khẩu cho phép nhập khẩu;
  - b) Được sản xuất tại nước ngoài, được cấp phép lưu hành tại Việt Nam và được cơ quan quản lý có thẩm quyền nước nhập khẩu cho phép nhập khẩu.
2. Nguyên liệu làm thuốc chỉ được cấp phép xuất khẩu khi đáp ứng một trong các tiêu chí sau:
- a) Được sản xuất tại Việt Nam, có giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam hoặc chưa có giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam, được cơ quan quản lý có thẩm quyền nước nhập khẩu cho phép nhập khẩu;
  - b) Được sản xuất tại nước ngoài, được cấp phép lưu hành tại Việt Nam và được cơ quan quản lý có thẩm quyền nước nhập khẩu cho phép nhập khẩu.
3. Cơ sở đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược phạm vi xuất khẩu thuốc/ nguyên liệu làm thuốc; cơ sở đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược phạm vi sản xuất thuốc đối với thuốc xuất khẩu/ phạm vi sản xuất đối với nguyên liệu xuất khẩu.